

1500247-57.2022.8.26.0608

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... o crime de roubo para furto simples, previsto no artigo 155, do Código Penal. Requereu a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, previsto no artigo 155, do CP; a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão; o reconhecimento da causa de diminuição referente à tentativa, em seu grau máximo; a fixação do regime inicial aberto; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500247-57.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500247-57.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial -

2228120/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 26895072 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

2228120/2022 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleber Alves de Melo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

CLEBER ALVES DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal porque, segundo a acusação, no dia 20/08/2022, por volta das 21:00 horas, na Avenida Orlando Dom Pierre, 2491, Jardim Barão, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante violência física empregada contra SILVANA APARECIDA RODRIGUES, uma bolsa de napa, cor preta, a quantia de R\$ 50,00 e um aparelho celular, marca LG, modelo K410, cor cinza, avaliado em R\$ 220,00, conforme auto de avaliação de fls. 81/82, pertencentes à vítima.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o denunciado, já imbuído no propósito da prática do crime, avistou a vítima caminhando na via pública e se aproximou dela, abordando-a e exigindo que ficasse em silêncio. Ato contínuo, bateu uma lata contra

a cabeça da vítima e puxou sua bolsa, tendo a alça do objeto arrebitado. CLEBER se evadiu, na sequência, levado consigo a res furtiva.

Ato contínuo, SILVANA gritou por socorro e foi até o posto de combustível em que seu genro Jefferson trabalha, despertando a atenção dos frentistas, os quais foram ao encalço do criminoso.

Jefferson conseguiu deter o denunciado, sendo a polícia acionada e CLEBER preso em flagrante delito.

Acompanha a peça acusatória o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/42 e 80/84).

A denúncia foi recebida, em 31/08/2022 (fls. 91).

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 101).

Durante instrução, foi ouvida a vítima, foram inquiridas as testemunhas comuns e foi interrogado o réu (fls. 130).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprovada autoria e materialidade delitiva (fls. 133/140).

A defesa, por sua vez, alegou que o réu não agrediu a vítima, mas apenas puxou a bolsa; a vítima afirma que foi agredida com uma lata, mas esse objeto não foi encontrado, tampouco foi realizado exame de corpo de delito para verificar possíveis ferimentos, de modo que deve ser desclassificado o crime de roubo para furto simples, previsto no artigo 155, do Código Penal. Requereu a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, previsto no artigo 155, do CP; a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão; o reconhecimento da causa de diminuição referente à tentativa, em seu grau máximo; a fixação do regime inicial aberto; a substituição da pena restritiva de direitos; a concessão ao réu do direito de apelar de eventual sentença condenatória em liberdade (fls. 144/151).

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), bem como pelos depoimentos colhidos.

A vítima SILVANA APARECIDA RODRIGUES declarou que estava indo para a residência de sua filha, quando o réu a abordou, pelas costas e levou sua bolsa. Tentou pegar sua bolsa de volta, quando foi atingida na cabeça, por um objeto de alumínio. O réu saiu correndo e a depoente foi ao posto de combustíveis onde seu genro Jefferson trabalha, gritando por socorro. Jefferson, então, também saiu correndo atrás do réu, que foi alcançado e detido por ele, até a chegada da viatura. Recuperou sua bolsa.

A vítima reconheceu o réu, em audiência.

A testemunha JEFERSON MATEUS DE CARVALHO afirmou que é frentista e quando estava trabalhando, sua sogra SILVANA chegou gritando e pedindo socorro, porque havia sido assaltada. Avistou o réu correndo e seguiu ao seu encalço. Conseguiu alcançá-lo e detê-lo até a chegada da Polícia. A bolsa foi recuperada.

Os policiais militares EDIRLEY FRANCISCO MATIAS e ROGERIO RODRIGUES LOPES afirmaram que foram acionados via COPOM por ocorrência de roubo. Ao chegarem no local se depararam com o réu detido pelo frentista, que era genro da vítima, logo após ter roubado uma senhora que caminhava pela via pública, tirando-lhe a bolsa.

O réu confessou que subtraiu a bolsa da vítima, mas não usou de nenhuma violência.

A versão do réu restou isolada no conjunto probatório, que é coeso, contundente, não deixando dúvidas quanto à ocorrência do roubo e quanto à autoria imputada ao réu.

A violência restou configurada pelas palavras da vítima, que foram exatamente aquelas apresentadas na denúncia, de que o réu a golpeou na cabeça com uma lata para subtrair sua bolsa.

Nesse sentido:

ROUBO IMPRÓPRIO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - RÉ QUE SUBTRAIU MERCADORIAS DE RELEVANTE VALOR, NÃO COMPROVANDO ESTADO DE NECESSIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - INOCORRÊNCIA - VIOLÊNCIA UTILIZADA APÓS A SUBTRAÇÃO COMPROVADA PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DA

TESTEMUNHA – REGIME INALTERADO RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500048-85.2021.8.26.0441; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Peruíbe - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Ademais, o comportamento do acusado no momento do delito foi suficiente para causar temor à vítima, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena

O artigo 157, caput, do Código Penal, prevê pena privativa de liberdade de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

Primeira fase: considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, pois o réu é portador de maus antecedentes, conforme Folha de Antecedentes de fls. 43/54 e certidão criminal de fls. 55/57 – processo nº 0009748-72.2007.

Segunda fase: o réu não confessou o crime de roubo, visto que negou ter cometido qualquer violência contra a vítima. Assim, não incide a atenuante pretendida pela defesa.

Terceira fase: não há causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial deve ser o fechado, considerando a gravidade do delito e o antecedente do acusado (processo nº 0009748-72.2007 fls. 55).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno CLEBER ALVES DE MELO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

Porque o delito foi cometido mediante violência, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e não concedo sursis. Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Permanecendo o réu em cárcere durante a instrução, de todo recomendável a permanência da prisão em caso de eventual apelo, mormente porque persistem as circunstâncias que autorizaram a prisão.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P.I.

Franca, 02/12/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA